עין משפט נר מצוה

יז א מיי' פי"ח מהל' פסה"מ הלכה יב:
יח ב מיי' שם הלכה יג:

מוסף רש"י

תני ברדלא. שם חכם: **מדאיתקש קודש למקדש.** בהאי קרא בכל קדש לא תגע ואל המקדש לא תבא, ודרשינן לקמן מה מקדש יש באזהרתו נטילת נשמה, שהבא אל המקדש טמא בכרת, אף אזהרת קדש דבר שיש בו נטילת נשמה והיינו אכילה שענוש עליה כרת, דאילו בנגיעה ליכא כרת: **תניא כוותיה דר"ל.** דיליף אזהרה לטמא שאכל את הקדש מבכל קדש לא תגע (מכות יד:):

ליקוטים

בק' ברוד"א ונלאו כל חכמי לב ליישב. צבי אשכנזי ס"ט. (חכם צבי סי' קכח) ונראה לתרץ דהנה שם בש"ס דזבחים דף כ' ע"א ובש"ס דיומא דף לו ע"א פליגי תנאי, ריבר"י ס"ל דלא הוכשר לשחיטה רק נגד המזבח ור"א בר"ש ס"ל דאף בין האולם ולמזבח וכו' ורבי ס"ל דכל עזרה כולה כשרה לשחיטה ע"ש. והנה לכאורה קשה על ר"י דלמה מוקי ליה להאי דתיכף לסמיכה וכו' כרבי ולא כר"א בר"ש, דהא לדידיה נמי לא מצי לאשכוחי תיכף לסמיכה וכו' דהא מן המזבח לצד מזרח פסול לדידיה לשחיטה ואדרבה טפי ניחא לן לאוקמי כר"א בר"ש דסתים לן תנא דמתני' כוותיה דפרו היה עומד בין האולם ולמזבח וכו', וי"ל דלכאורה י"ל דלר"א בר"ש דס"ל בין האולם ולמזבח כשר לשחיטה וס"ל דכ"ז קרוי צפונה לפני ה' א"כ איך כתיב בקרא על האי דושחט צפונה וסמך דמיניה ילפינן דאפילו שם כשר לשחיטה דמקיש סמיכה לשחיטה, דהא מצינו לאשכוחי דלפעמים לא היה אפשר לסמוך שם דהיינו אם היה עומד אצל האולם ובין האולם ולמזבח היה רחוק כ"ב אמה ושם לא היה יכול ישראל לכנוס וחייב מיתה ע"ז אף שהיה סומך לצד מערב בסוף המזבח, מ"מ היה רחוק משם למקום שחיטה כ"ב אמה ולא היה תיכף לסמיכה שחיטה ואיך כתיב בקרא דשחיטה יהיה לפני ה' היינו אף אצל האולם דכ"ז קרוי צפונה לפני ה' לדידיה ואעפ"כ וסמך, הא בזה לא מצי לאשכוחי לסמיכה כלל, אלא ע"כ דס"ל דכ"ב לא הוי הפסק וא"כ היה יכול לעמוד בקצה המזבח ואעפ"כ לא הוי הפסק ולפ"ז ניחא דודאי המקשן לא אסיק אדעתיה לאוקמי כרב"י משום דהיה סובר דהלכה כר"א בר"ש דכיון דלא היה יכול לכנוס לחלל העזרה והיה צריך להוליכו לחלל השער וא"כ היה קצת יותר מכ"ב אמה ומצינן למימר דזה מקרי הפסק לדידיה משא"כ למ"ד לא שמיה ביאה א"כ היה יכול לעייל ידיה לסמוך אף דעדיין היה רחוק כ"ב אמה הוה אמרינן לר"א בר"ש מוכח דכ"ב אמה לא מקרי הפסק והיה ס"ל דאתיא כראב"ש. ולזה משני ה"מ ריב"י הוא ולדידיה שפיר מצינו למימר דכ"ב אמה מקרי הפסק ודו"ק היטב. ועוי"ל בדרך הקיצור והפשוט דלק"מ דודאי במקום (אחד) [אחר] דהיינו בחדר אחר, אפילו בפחות מכ"ב אמה מיקרי הפסק, והשתא הא דקאמר התם גבי מצורע דלא הוי תיכף לסמיכה שחיטה משום דהוצרך לעמוד בחוץ והוי מחדר לחדר אחר, ובזה אפילו בפחות מכ"ב אמה הוי הפסק, רק דזה יש לדחות דאנן קיי"ל עובי השערים כלפנים ודו"ק (ברכת יהונתן [אייבשיץ] או"ח סי' קס"ו. בקיצור) ע"כ מעמ' קודם

טמא שנגע בקדש. דע דבענין איסור נגיעה נחלקו ר"ל ור' יוחנן בפ' אלו הן הלוקין [מכות דף י"ד ע"ב] דלר"ל טמא שנגע בקדש לוקה ואזהרתיה מקרא דבכל קדש לא תגע, ולר"י אינו לוקה משום דהאי קרא אתי לאזהרת נגיעת תרומה. ומפשטא דשמועה נראה דלר"י טמא שנגע בתרומה לוקה מדקאמר ההוא אזהרה לתרומה, אך התוספות [שם בד"ה ההוא] לא גרסי כי אם ההוא לתרומה הוא דאתא, ואפ"ה הוקשה להם דהיכן מצינו חומר בתרומה מבקדשים, דבכל קדש לא תגע מוקי לה ר' יוחנן לנגיעת תרומה אלמא לקי, ובנגיעה דקדש לא לקי. ותירץ הר"ש מדרוי"ש דה"ק ההוא לנגיעת תרומה הוא דאתא לאשמועינן דפוסל תרומה עד מלאת ימי טהרה שהיא כטבול יום, ולא קאמר דאיכא מלקות בנגיעת תרומה. והנראה מכוונתם הוא דפשיטא להו דטבול יום דעלמא פוסל את התרומה והיינו מקרא דמייתי בפרק הערל [דף ע"ה ע"ב] במים יובא וטמא עד הערב וטהר, ואמרינן התם דאיצטריך האי קרא לנגיעה דתרומה כלומר דפוסל את התרומה, והכא אשמועינן האי קרא דבכל קדש דגם זו עד מלאת ימי טהרה חשיבא כטבולת יום ארוך ופוסלת את התרומה. עוד הקשו התוספות [שם] דמ"מ קשה דאיך קאמר ר"י דקרא דכתיב ביה קדש דמיירי לתרומה, וי"ל משום דגבי האי קרא כתיב עד מלאת ימי טהרה ובקדשים עד לאחר כפרה. א"נ ע"כ צריך לאוקומה בתרומה דלקדשים נפקא לן מגזרה שוה דטומאתו טומאתו גמר לה [עכ"ל]. ויש לתמוה דהא ג"ש אצטריך לאכילה דלית לן אזהרה לטמא שאכל קדשים כי אם מג"ש זו וקרא דבכל קדש איצטריך לנגיעה ולעולם דמיירי בנגיעה דקדשים. וכבר הקשה קושיא זו הרב בעל חדושי הלכות יע"ש (משל"מ פי"א מהל' צרעת ה"ב): ודע שמדברי רש"י פ' כל הפסולין שכתב וז"ל וכיון דבתרומה כתיב לא ילפינן מלקות בקדש ואפילו בק"ו דאין מזהירין מן הדין כו', נראה מבואר שדעתו ז"ל שלא כדעת הר"ש מדרוי"ש וס"ל דטמא שנגע בתרומה לר"י לוקה, ואולם ק"ל לכאורה לשיטה זו מההיא דגרסי' באלו הן הלוקין [דף י"ד ע"ב] ור"י מ"ט לא אמר כר"ל, ההוא אזהרה לתרומה, וריש לקיש אזהרה לתרומה מנא ליה נפקא ליה מאיש איש וכו', איזהו דבר ששוה בזרעו של אהרן זו תרומה, ואידך ההוא לאכילה והא לנגיעה. והשתא קשה דאם איתא דעל הנגיעה לוקה לר' יוחנן אם כן קרא דאיש איש לאכילה למה לי, אם על הנגיעה חייב על האכילה לא כ"ש. וכן כתב רש"י ז"ל בפירוש החומש סדר אמור ד"ה כל איש אשר יקרב וז"ל אין קריבה זו אלא אכילה, וכן מצינו שנאמרה אזהרת אכילת קדשים בטומאה בלשון נגיעה כו', וא"א לומר שחייב על הנגיעה שהרי נאמר כרת על האכילה וכו' ואם על הנגיעה חייב לא הוצרך לחייבו על האכילה וכו' יע"ש וא"כ דכוותה נמי נימא הכא. ובשלמא לסברת הר"ש מדרוי"ש ז"ל דאין בנגיעה מלקות ניחא שפיר, אמנם לדעת רש"י ז"ל וסייעתיה קשה. וראיתי להרא"ם ז"ל שם שכתב על דברי רש"י ז"ל הללו וז"ל וליכא למימר דאפ"ה אצטריך לכתוב גם האכילה משום דאין עונשין מן הדין, דלא אמרינן אין עונשין מן הדין אלא בעונש דיני שמים לא, אי נמי האי ק"ו גלוי מילתא בעלמא הוא דלא גרע מנגיעה דאי אפשר לאכילה בלא נגיעה אבל בעונש דיני אדם בלא נגיעה עכ"ל. והנה כפי תירוץ הראשון שכתב הרא"ם מיתרצא היא קושיין דהכא בתרומה אע"ג דכתיב אזהרה אנגיעה אצטריך לכתוב גם על אכילה משום דאין מזהירין מן הדין, הן אמת שדברי הרא"ם הללו הם תמוהים וכבר תמה עליו מרן החבי"ב בכנה"ג באורח חיים בלשונות הרא"ם ז"ל. אמנם לתירוץ השני שכתב דק"ו זה חשיב גילוי מילתא קשה טובא, דא"כ תרי קראי בתרומה למה לי. ואולם אחר ההשקפה נראה דלק"מ דגבי אזהרה לא תיקשי לן מידי אם על הנגיעה חייב למה הוצרך לחייבו על האכילה משום דאיכא למימר דקרא אצטריך לחייבו ב' מלקות אחד על הנגיעה ואחד על האכילה, ומעולם לא הוקשה לו לרש"י ז"ל כן אלא גבי כרת דגבי מיתה לא שייך לחייבו שתים. וע' משל"מ פ"ב מהל' ביאת מקדש ה"ב מ"ש בזה באורך (שעה"מ פי"ג מהל' תרומות ה"א ועע"ש באורך):

תוספות

דיבמות (דף ז.) ולקמן בריש איזהו מקומן (דף מט.) לפי שיצא אשם מצורע לידון בדבר החדש בבהן יד ובבהן רגל יכול לא יהא טעון מתן דמים ואימורים לגבי מזבח ת"ל כחטאת כאשם יג] הוא לכהן מה חטאת טעונה וכו' ואם כן נימא יד] מה חטאת טעונה סמיכה ומתן דמים ואימורים לגבי מזבח אף אשם כו':

לענין מלקות איתמר. פירש בקונטרס אבל לא לענין כרת דתותביה מצורע שרא קרי והקשה ה"ר חיים דהכתי איכא לאקשויי דאין עשה טו] דוחה לא תעשה ועשה לאו דנגיעה טז] במקצת וטמא יהיה י) לרבות טבול יום ועוד קשיא ליה אפילו לאו גרידא היכי דחי ליה כ) הא בעידנא דמיעקר לאו לא מיקיים עשה ויש לומר דעשה שיש בו כרת חמור ל) ודחי יז] להו כדאשכחן בפרק תמיד נשחט (פסחים נט.) דעשה שיש בו כרת דוחה עשה דהשלמה אע"ג דבעלמא אין עשה דוחה עשה ולא תעשה והלא גבי עשה דמצורע דחמיר משום שלום בית ודחי עשה אפילו הכי לא דחי לא תעשה בהדי עשה כדקאמר גבי שילוח הקן (חולין קמא.) לא צריכא יח] שנטלה ע"מ לשלחה דלאו ליכא וי"ל דעשה דמצורע אף ע"ג דחמיר כיון דליכא כרת לא דחי לתרוייהו אבל בפסח איכא כרת יט] הכי גרסינן רבי יוחנן אומר אינו לוקה גבי חומרות דתרומה דקאמר שכן מחפ"ז הוה מצי למיחשב נמי נגיעת קודש דלוקה בתרומה ולא בקודש לרבי יוחנן ועוד יש חומרות הרבה כדפירש' ביבמות:

ההוא בתרומה כתיב. הקשה ה"ר חיים מכל מקום ניליקי בקודש כדאשכחן בפ"ק דכריתות (דף ז:) דאוכל חלב המוקדשין לוקה שלש משום וכל זר לא יאכל קודש אע"ג דבתרומה כתיב כיון דכתיב לשון קודש כ] ותירץ דהתם איכא מעילה שהוא נהנה ילפי' כא] חטא חטא מתרומה כדאמר גבי הזיד במעילה מ) ובכל דוכתא ילפינן מעילה חטא חטא מתרומה אבל לענין שאר לאוין לא ילפינן ללקות על קודש כמו על תרומה דחטאה כב] בשגגה במעילה כתיב ובנוגע בקודש ליכא מעילה וה"ר יעקב דאורלינ"ש לא גרים וכל זר לא יאכל קודש אלא וזר לא יאכל כי קודש הם [שמות כט] [דכתיב גבי קודש עצמה ומתרומה לא ילפינן] נ) :

אזהרה לאוכל בשר קודש מנין. ס) תימה תיפוק ליה מלא תוכל לאכול בשעריך כי היכי דנפקא לן בפ' הערל (יבמות דף עג:) מעשר וביכורים דאוכלן בטומאת עצמן לוקה מדכתיב לא תוכל לאכול בשעריך ולהלן הוא אומר בשעריך תאכלנו הטמא והטהור יחדו יאכלנו דאפי' טמא וטהור אוכלין בקערה אחת וקאמר רחמנא כג] לך בשעריך תאכלנו הכא לא תוכל לאכול ובין בטומאת הגוף ובין בטומאת עצמן איירי קרא ובההוא שמעתא גופה קשה דקאמר גבי מעשר וביכורים טומאת הגוף בהדיא כתיב ביה לא יאכל מן הקדשים כי אם רחץ ולמאי איצטריך והלא מהאי קרא תיפוק לן תרוייהו טומאת הגוף וטומאת בשר ויש מפרש דלא מצי לאפוקי מהאי קרא אלא טומאה הנוהגת במעשר דכתיבי כד] בקרא הילכך צריך קרא בטבול יום שמותר במעשר שמוזהר על אכילת קדשים וקשה מדאמרינן בפרק כל שעה (פסחים כד.) והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל למה לי מלא תוכל לאכול בשעריך נפקא הא לא נפקא לן מהתם אלא טומאה הנוהגת במעשר ואיצטריך והבשר לטמאים דטהורים במעשר ושמא קרא דלא תוכל הוה מוקמינא לדיוקא כה] בטמא האוכל דחמיר טפי אי לאו דכתביה קרא בעלמא ואזהרה לטומאת בשר לא הוה ידענא:

תניא כוותיה דריש לקיש בבכל קדש לא תגע. תימה דהכא משמע דהך ברייתא מוקמא להאי קרא בקודש ולא בתרומה ובפ' הערל (יבמות עה.) אמרינן ואיבעית אימא נגיעה דתרומה מהכא נפקא דתניא בכל קדש לא תגע ומייתי הך ברייתא ויש לומר דהתם קאי אקראי דנגיעה דמעשר ותרומה כו] דלעיל מיניה מקשי ואיפוך אנא צריך לחלק בין נגיעה לאכילה דתרומה ולהכי מייתי ראייה מהך ברייתא דגבי קודש נגיעה כאכילה והוא הדין בתרומה ועוד קשיא דבההיא שמעתא דהתם ובפרק קמא דשבועות (דף ז.) אמרינן בכל קודש לא תגע לרבות את התרומה וברייתא היא בתורת כהנים ע) ובאכילה דתרומה מיירי כדמוכח שמעתא דהתם דקאי אהא דקאמר אי סלקא דעתך לתרומה גיורת ושפחה בנות מיכל תרומה ניניהו ואי במגע הא ודאי בנות מגע ניניהו אלא באכילה מיירי והשתא ההיא דרשא כמאן לא כריש לקיש כז] דמוקי ליה לאזהרה לטמא שאכל את הקדש מדאיתקש קודש למקדש ומדאפקיה בלשון נגיעה אפקיה כח] לאזהרה לנוגע בקודש ומרבויא דבכל אזהרה לאוכל לפני זריקה אבל לתרומה לא מוקי ליה כלל אלא נפקא ליה לאזהרה לאוכל תרומה מאיש איש ורבי יוחנן מוקי לא תגע אזהרה לנוגע בתרומה אבל לאוכל לא מוקי ליה ותירץ ה"ר אפרים האי דמוקי ליה ביבמות [דף עה. ושם ד"ה והכתיב] אזהר' לאוכל תרומה היינו למאן דמוקי קרא דאיש איש מזרע אהרן בזב בעל שלש ראיות ולא יאכל עד אשר יטהר עד דמייתי כפרה ולקודש מכל קודש לא תגע אע"ג דהתם פריך לתנא דמוקי ליה בזב בעל שתי ראיות מכל מקום פריך שפיר דהא איכא מאן דמוקי ליה בתרומה אע"ג דגיורת ושפחה לאו בנות מיכל תרומה ניניהו אף על גב דבאכילת קדשים מצרכינן תרי קראי חד בזב וחד ביולדת [גבי תרומה לא] צריכי כיון דחזינן כבר באכילת קודש דזב ויולדת שוין ה"נ גבי אכילת תרומה ועוד יש לומר דבתרומה דלא תליא בכפרה לא בעי תרי קראי לזב ויולדת אלא דווקא למקדש כט] שצריך להמתין הכפרה:

גמרא

רבינא אמר לענין מלקות איתמר כי אתא רבין אמר רבי אבהו לענין טמא שנגע בקודש איתמר א)דאיתמר טמא שנגע בקודש ריש לקיש אמר לוקה רבי יוחנן אמר אאינו לוקה ריש לקיש אמר לוקה 1בכל קודש לא תגע ורבי יוחנן אמר אינו לוקה ב)ההוא בתרומה כתיב וריש לקיש האי קרא להכי הוא דאתא האי מיבעי ליה אזהרה א] לאוכל בשר קודש ג)דאיתמר אזהרה לאוכל בשר קודש מנין ריש לקיש אמר בכל קודש לא תגע רבי יוחנן אמר תני ברדלא אתיא טומאתו טומאתו מביאת מקדש מה להלן ענש והזהיר אף כאן ענש והזהיר טמא שנגע בקודש מדאפקה רחמנא בלשון נגיעה אזהרה לאוכל מדאיתקש קודש למקדש ד)תניא כוותיה דריש לקיש בבכל קודש לא תגע אזהרה לאוכל אתה אומר אזהרה לאוכל או אינו אלא לנוגע ב] תלמוד לומר בכל קודש לא תגע ואל המקדש לא תבא מקיש קודש למקדש מה מקדש דבר שיש בו

רש"י

רבינא אמר. הא דאמר עולא לעיל (לב:) משמיה דריש לקיש בביאה ג] מקצת: **לענין מלקות אמרה.** כדקאמר לוקה בהדיא אבל לא לענין כרת דתותביה מצורע ד] שרא קרי דכי איתקש ביאה לנגיעה לאזהרה איתקש כדכתיב לא תבא אבל לעונש לא איתקש דאין עונש בנגיעה: **לטמא שנגע בקדש איתמר.** לא יליף ריש לקיש מלקות מההוא קרא אלא לטמא שנגע בקדש ולא איירי בביאת מקדש כלל: **בתרומה כתיב.** כדמוכח סיפיה דקרא עד מלאת ימי טהרה שיעריב שמשה שהיא טבולת יום ארוך שטובלת בשביעי ללידתה וכל ימי טוהר שלה [הרי] היא כטבולת יום וביום מ' ואחד מביאה קרבנה. ומדכתיב לא תגע עד מלאת ה] אבל משימלאו ימיה תגע ואפי' ו] מחוסרת כפרה ע"כ בתרומה כתיב דלענין קדש ז] עד שתביא כפרתה והכי מוקמינן להאי קרא ביבמות בהערל ה) וכיון דבתרומה כתיב לא ילפינן מלקות דקדש ח] ואפילו בק"ו דאין מזהירין מן הדין ו) : **לאוכל בשר קדש.** בטומאת הגוף: **בכל קדש לא תגע.** ודרשינן לקמן אזהרה לאוכל: **טומאתו טומאתו.** כתיב בכרת ט] באוכל קדש בטומאת הגוף ז) וטומאתו עליו וכתיב בביאת מקדש ח) עוד טומאתו בו מה ביאת מקדש איכא אזהרה ט) ולא יטמאו את מחניהם אף טומאת הגוף דאוכל קודש תיפוק ליה אזהרה מהכא: ומשני **טמא שנגע** י] נפקא לן מדאפקיה בלשון נגיעה: **אזהרה לאוכל.** עיקר קרא יא] מידריש מדאיתקש קדש למקדש בהאי קרא דרשינן מה ביאת מקדש דבר שיש בו כרת אף אזהרת קודש דבר שיש בו כרת והיינו אכילה דאילו בנגיעה לא אשכחן כרת ומיהו אזהרה לנוגע יב] נפקא לן מיניה מדאפקיה בלשון נגיעה: **תניא כוותיה דריש לקיש.** דאזהרה לאוכל קדש מהכא: נטילת

מסורת הש"ס

א) מכות יד:, ב) ת"כ תזריע פ"א ה"ח, ירוש' שבת פט"ז ה"ג, ג) מכות יד: ע"ש, ד) שם ויבמות עה., ה) דף עד:, ו) מכות ה:, ז) ויקרא ז כ, ח) במדבר יט יג, ט) ע' פסחים סז., י) נזיר מה. מכות ח: וע' ספרי במדבר קכה, כ) שבת קלב. ע"ש, ל) [ע' היטב תוס' חולין עח. ד"ה מנין], מ) פסחים לג. סנהדרין פד., נ) [וע' בתו' מכות יד: ד"ה ההוא דמתרצו בע"א]. ובתוס' מנחות עד. ד"ה לאו., ס) [עיין לעיל טו: תד"ה אלא למעוטי]

תורה אור השלם

1. וּשְׁלֹשִׁים יוֹם וּשְׁלֹשֶׁת יָמִים תֵּשֵׁב בִּדְמֵי טָהֳרָה בְּכָל קֹדֶשׁ לֹא תִגָּע וְאֶל הַמִּקְדָּשׁ לֹא תָבֹא עַד מְלֹאת יְמֵי טָהֳרָהּ: ויקרא יב, ד

שינויי נוסחאות

א] בכי"ל וב"ש לאזהרה: ב] אלא אזהרה לנוגע (כתה"י, וכ"ה בילק"ש) : ג] בביאת (כי"י) : ד] צ"ל ממצורע (*ש"מ) : ה] מלאת משמע אבל וכו' (*ש"מ) : ו] ואע"פ שמחוסרת כפרה, וע"כ כו' (כי"פ) : ז] קדש בעינן עד כנדצ"ל: ח] דקדש מיניה כצ"ל (*ש"מ) : ט] תיבת בכרת נמחק בש"מ: י] שנגע בקודש (כתה"י) : יא] קרא ביה מידריש כצ"ל (ש"מ) : יב] נמי נפקא (כי"פ) : יג] צ"ל האשם (גליון, וכ"ה בד"ו) : יד] נימא נמי מה (ש"מ) : טו] עשה דפסח דוחה כצ"ל (ש"מ) : טז] ס"א דביאה (גליון, צ"ק). נ"א לאו דואל המקדש לא תבא אי ביאה במקצת שמה ביאה ועשה (דהכא וטמא) [דטמא] יהיה וכו' (ש"מ) : יז] ודחי לאו ועשה כדאשכחן (ש"מ) : יח] בש"מ הגיה לא צריכא דעבר ושקליה לאם דלאו ליכא ועשה הוא דאיכא וי"ל כו': יט] כאן הס"ד ואח"כ מה"ד ה"ג וכו' (צ"ק) : כ] קודש ולא אמרינן אין מזהירין מן הדין, ותירץ כצ"ל (ש"מ) : כא] צ"ל וילפינן (כי"ג) : כב] צ"ל דוחטאה (רא"ט עפ"י ויקרא ה טו, וע' יעב"ץ). ובש"מ נמחק מתיבת דחטאה כו' עד ליכא מעילה: כג] רחמנא ההוא דאמרי לך התם בשעריך (ח"נ, וכ"ה לפנינו ביבמות) : כד] צ"ל דכתיב (ח"נ, רא"ט). ובס"א הנוהגת בכל הנהו דכתיבי (ש"מ), וע"ע פ"מ: כה] צ"ל דוקא בטמא (ש"מ) : כו] ותרומה דלמה דמקשה ואיפוך כצ"ל (ש"מ). וגירסת צ"ק או דתרומה דלעיל מיניה מקשי ואיפוך אנא וצריך כו': כז] לקיש ולא כרבי יוחנן דריש לקיש מוקי ליה ללא תגע לאזהרה וכו' כצ"ל (ב"ש) : כח] מפיק אזהרה לנוגע כצ"ל (ב"ש) : כט] צ"ל לקודש (צ"ק) : ל] הובאו דבריו בתוס' מכות יד ב ד"ה ההוא:

שיטה מקובצת

ההוא בתרומה כתיב. פי"ה כו' והקשה הר"ר חיים כו' וי"ל כו' עד נהנה [ככתוב בתד"ה ההוא] וילפינן חטא חטא מתרומה כדאמרינן בעלמא, אבל בנגיעה לא ילפינן דליכא מעילה. וי"ס דלא גרסי שם [אלא] וזר לא יאכל (קדש שנאמר) כי קדש הם [שנאמר] גבי קדש (שמות כט לג), אבל קרא דהכא משמע בתרומה כדכתיב עד מלאת ימי טהרה ואי בקדש אפילו לאחר מלאת לא (כדפי' רש"י) עד שתביא כפרתה [כדפי' רש"י]. והקדוש [ר"ש] מדריוש ל] פי' דההיא בתרומה ליפסל תרומה בנגיעתה הוא דאתא דודאי בנגיעת תרומה ליכא מלקות ולפסול קודש לא איצטריך דאפילו לאחר מלאות נמי פסלה וניחא הכל: ד"ה לענין מלקות כו' והקשה הר' חיים כו' ויש לומר כו'. ועוי"ל דכי היכי דלא איתרבאי ביאה במקצת לענין כרת כמו כן לא איתרבאי ביאה במקצת לענין עשה דטמא יהיה, דכי היכי דלא איתרבאי לענין כרת לא איתרבאי לענין עשה (מהר"פ) :